

海珠区法院一审判决错误评析

案号：(2025)粤0105民初3632号

评析对象：广州市海珠区人民法院一审民事判决书

评析基准：以法律为准绳，以事实为根据；所引金额均经 Python Decimal (ROUND_HALF_UP) 复核

本评析以判决书文本为对象，逐项指出其在举证责任分配、证据审查、法律适用三个层面的错误，每项均附法律依据与判决书自身文字为据。

一、举证责任分配倒置——判决最根本的错误

判决书的证据采信逻辑是一句话："被告并未能提交充足证据证实上述两原告提交的证据属于伪造.....在无其他相反证据的情况下，本院对两原告提交的证据予以采纳。"

这句话存在三重错误：

1. 违反《民事诉讼法》第六十七条第一款（判决书自己引用的条文）。主张"卖单未成交、系统故障、为客户垫付"的是原告，依"谁主张、谁举证"，原告须对其主张的全部要件事实（联交所撤单、系统错误、垫付资金真实流出）完成本证。被告对证据真实性不予认可，属于质证意见，不因此产生"证明伪造"的举证责任。判决却把原告的本证义务转换成被告的反证义务——被告证不出"哪里伪造"，原告证据即视为真——这是典型的举证责任倒置。同条第三款要求法院"全面地、客观地审查核实证据"，真实性审查义务在法院自身，不能以被告未证伪来免除。

2. 违反《证券法》第八十九条第二款的法定特别规则。该款规定："普通投资者与证券公司发生纠纷的，证券公司应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院证券监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。证券公司不能证明的，应当承担相应的赔偿责任。"本案正是普通投资者与证券公司之间就交易执行真实性发生的纠纷，法定举证责任明文配置在证券公司一方。依《立法法》第一百零三条前段，证券法作为特别法优先于一般规则适用。判决书对此条只字未提。

3. 违反《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2019〕19号）第九十三条、第九十四条关于电子数据真实性的审查规则。原告的全部核心证据（撤单报文、行情截图、对账数据）均系其自行制作，且全部产自其自认当日发生故障的同一套系统——起诉状白纸黑字写明"原告一交易系统未能识别到这种特殊场景，误将案涉委托.....作为正常的成交处理"。第九十三条将"计算机系统是否处于正常运行状态"列为电子数据真实性的法定审查因素；原告已自认系统当日非正常运行。第九十四条的真实性推定情形（中立第三方平台保存等）一项也不具备。在双方对真实性激烈争议、原告自认系统故障、且2024年11月广东证监局调解中原告即因拿不出第三方权威证据而调解无果的情况下，一审未要求联交所、上交所、中国结算出具任何一份证明文件即全盘采纳，不符合上述规则。

二、对采信证据自身的重大疑点未作任何审查

1. 撤单报文与"录入即拒"的叙事互斥。原告提交的联交所FIX报文载明：42=20241010-09:06:52（订单接收时间），60=20241010-09:20:39（订单执行时间）。若如起诉状所称，报价超上日收市价九倍、联交所"自动撤单处理"，按联交所开市前时段规则，价格越限的限价单应在录入时点即被拒绝（9:06:52），不可能在订单簿中存续近14分钟。而09:20:39恰好落在开市前时段的对盘撮合时段（9:20-9:22）——这是订单参与撮合的时间窗口。报文错误信息"Residual order expired - price invalid"中"Residual"（残余订单）的语义对象，是已进入订单簿、撮合后剩余的部分，与"录入即拒"在逻辑上不能并存。

2. 报文同时携带完整成交要素。 按原告自己提交材料所附注解口径：31=300.000为价格、32=20000为成交数量、151=0为剩余余额。一份"撤单"报文携带成交价300、成交数量20000、剩余为0，且执行时点落在撮合窗口内——这至少构成必须查明的重大疑点。判决书对该疑点未作一字分析。

3. "公开行情无300元成交记录"的推理在逻辑上无效。 判决以"该股票当天的最高成交价并未达到此价格"否定成交。但被告的抗辩恰恰是**场外内部撮合**——场外撮合在定义上就不会出现在交易所公开行情中。行情缺失这一事实，对"联交所撤单"与"券商场外撮合"两种假设具有**同等解释力**，它只能排除场内成交，不能排除被告主张的场外成交。判决以此推翻成交，是用一个对争议焦点不具区分力的证据下了结论。

4. 对证据偏在未予救济，反令无举证能力一方承担后果。 判决以"未能提交充分证据"驳回场外交易抗辩，但能够证明或证伪内部撮合的订单路由日志、原始委托流水，**全部处于券商单方控制之下**，被告客观上不可能取得。此种证据偏在情形，法院可依《民事诉讼法》第六十七条第二款依职权调查，或适用《证据规定》第四十七、四十八条书证提出命令及第九十五条证明妨碍规则。一审一项也未启用，迳令无证据控制能力的一方承担败诉后果。

三、裁判依据脱离诉讼请求，且第一百五十七条在判决自认的事实下根本无法适用

1. 违反不告不理与焦点审理规则。 起诉状明确以《民法典》第九百八十五条、第九百八十七条不当得利为请求权基础。判决却迳依**第一百五十七条**（民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力后的返还）判付。依《证据规定》第五十三条，当事人主张的法律关系性质与法院认定不一致的，法院应当将其**作为焦点问题进行审理**并听取辩论。判决书无任何此项审理痕迹。

2. 第一百五十七条的适用前提在判决自身认定下不存在。 该条以"存在一个民事法律行为，且该行为无效、被撤销或确定不发生效力"为前提。判决认定的事实是两件事：委托"并未实际成交"；资金系"系统错误识别转账"。**未成交的委托不是被确认无效的法律行为；系统错误记账更不是任何民事法律行为。**判决的法律依据与其自己的事实认定自相矛盾——它用一个以"法律行为存在"为前提的条文，去处理一个它认定"什么行为都没发生"的案件。

3. 即便适用第一百五十七条，也只用了半条。 该条后段规定："有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。"判决书已明确认定：起因是"原告系统错误识别造成的"，被告"初始并非恶意占用"——**即过错完全在原告一方**。但判决仅在利息问题上运用了这一认定，对本金返还、对被告基于券商成交确认而重构全部仓位所生的信赖损失、对账户原状，完全未作过错分配。同一条文，取其返还、弃其过错责任，属于法律适用不完整。

4. 绕开诉请基础恰好回避了致命矛盾。 若按原告自选的第九百八十五、九百八十七条审理：第九百八十七条以"得利人知道或者应当知道"为要件，而判决已认定被告"初始并非恶意"，第九百八十七条即被自己的事实认定排除；继而须依第九百八十六条审查善意得利人规则。改用第一百五十七条，使法院无须直面其"非恶意"认定对原告诉请基础的瓦解效果。

四、对原告证据体系的内部矛盾未尽审查义务

以下矛盾全部存在于原告自己的材料之间，依《民事诉讼法》第六十七条第三款属于法院必须"全面、客观审查核实"的范围，判决书一项也未处理：

1. 费用矛盾——对"未成交"的订单征收了印花税。 原告自认对600万港元卖单"已扣除固定费用及佣金共10,084.47元"，其中印花税5,459.64元 = 港币6,000（即600万×0.1%）× 卖出结算汇率0.90994，分毫不差。香港印花税是对**已执行交易**征收的法定税项，撤单订单不产生印花税。"已撤单"与"已征收印花税"二者不能同真。

2. 汇率矛盾——用展示汇率描述一笔按结算汇率落地的资金。 起诉状以参考汇率0.8828计算"虚增资金" ($300 \times 20,000 \times 0.8828 = 5,296,800$ 元)。但参考汇率仅作盘中展示之用, 从不用于清算交收; 账户实际入账、扣款及交割凭证均按结算汇率 (卖出0.90994、买入0.91026) 发生——只有**真实交收的资金**才会按结算汇率计价。

3. 金额矛盾——同一笔"垫付"在原告自有记录中有多个数字。 10月10日12:17扣款5,999,900.87元, 次日02:28改为5,133,345.06元, 最终交割单为5,133,345.47元, 诉请为5,133,345.56元。判决未要求原告对同一笔款项的多个版本作任何说明, 即认定诉请金额"并无不当"。

4. 账实矛盾——两种口径都对不上账户实况。 按原告代理意见的"虚增"口径 (净虚增5,286,715.53元 + 原有98.64元), 被告支出5,133,444.20元 (含组合费0.09元) 后账面应余**153,369.97元**; 按真实结算口径 (入账5,449,555.53元 + 98.64元 = 5,449,654.17元), 应余**316,210.06元**; 而账户实际仅余415.05元。两种口径均与实况不符。其中真实口径下未明流出的股票本金315,600.44元, 按买入结算汇率0.91026折算, 恰为20,000股 $\times$ 17.336港元/股——这正是被告"9:31账户资金被用于回购20,000股"主张的数额基础。判决对这笔六位数的不明资金流出去向不查不问, 却将"应返还数额"全盘采纳。

5. 文字层面。 判决书将5,133,444.11元表述为"交易费用", 系照抄起诉状的笔误——该数为七笔买入的交收总价款 (含费), 并非费用。细节虽小, 但说明判决对金额构成未作独立核算。

五、"返还513万"与"20,000股另案处理"的割裂, 使返还关系残缺

判决以"未成交"为前提命被告返还资金, 却对20,000股的归属与去向以"可另循法律途径解决"一笔带过。资金面与股票面是同一笔交易的两端: 若真未成交, 被告账户应当原状保有该20,000股; 若如交割记录所示股票已于T+2交付, 则"未成交"的前提即告崩塌。**股票归属不是"另案"的诉请问题, 而是判断"应返还资金数额"的先决事实**——只裁资金一端, 账户在算术上永远无法核平。被告未提反诉固然限制法院判给积极给付, 但先决事实的查明属于本案审理范围, 二者不能混同。

六、对T+2主动交收行为未作法律评价

原告起诉状自引《登记结算实施细则》第三十三条: 境内结算参与人对中国结算承担"最终交收责任"。10月15日, 原告在自认当日中午已发现"故障"、掌握全部信息的情况下, 未采取任何交收前救济, 而是**主动完成全部交收**, 事后再将履行自身法定交收义务的行为重新定性为替客户"垫付"。"垫付"以客户负有对应给付义务为前提, 而该给付义务的有无, 恰恰取决于卖单是否成交这一争议本身。判决未审查"垫付"定性的前提是否成立, 直接以原告公式 ($5,133,444.11 + 0.09 - 98.64 = 5,133,345.56$ 元) 认定数额, 是以结论代替了论证。

七、为保持客观, 须指出判决中站得住的部分

驳回利息、保全费、律师费并判令两原告负担诉讼费, 建立在法院自己的过错认定之上, 内部逻辑成立。且判决书中有一句值得注意的让步: "在未经司法审查的情况下, 被告难以确认涉案交易是否真实成交"——法院自己承认, 一个合理的投资者凭账户信息无法判断交易真伪。这一承认与其同时把券商自制证据当作足以推翻券商自己出具的成交回报和交割单的依据, 恰成对照。

附: 关于"为何券商不追讨600万港元/546万元"

答案藏在上述矛盾里。主张返还入账价款，等于自认价款**真实入账**；而真实入账只能来自真实交收——按0.90994结算汇率计价的入账凭证本身就是交收完成的证明，"未成交"叙事即刻瓦解。且追讨546万必须同时交代20,000股的下落与316,210.06元的资金缺口。改以"垫付513万"立论，金额恰等于买入端交收额，其对中国结算的T+2付款凭证纸面完整，既绕开了卖出端的举证，又把汇率与股票两端全部排除在审理范围之外。一审判决整体接受了这一构造——前述各项错误，正是这一接受的具体表现。

总结

这份判决的核心病灶可以压缩为一句话——它把原告依《民事诉讼法》第六十七条和《证券法》第八十九条第二款必须完成的**本证**，转换成了被告不可能完成的"证明伪造"义务；再用一个以"法律行为存在"为前提的第一百五十七条，去支撑一个"任何法律行为都未发生"的事实认定。举证责任的倒置与请求权基础的错位，是二审最具规范依据、最难被回避的两个攻击点。